

1502862-64.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502862-64.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502862-64.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA foi denunciado por incursão no inciso IV do parágrafo 1º da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia que entre data incerta e o dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 07 horas, na rua Radamés Nardini, 254, Jardim Guapituba, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado adquiriu, possuía, mantinha sob sua guarda, uma pistola semiautomática de marca Taurus, calibre .380ACP, com numeração suprimida, e 13 cartuchos íntegros, marca e calibre CBC 380 AUTO, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17-8 e laudo de fls. 62-5.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 94) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa insiste no cabimento do acordo de não persecução penal. No mérito, busca a absolvição ou, ao menos, a desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Destaca-se, inicialmente, que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça. No mais, diante da recusa do Ministério Público, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, que insistiu na recusa de oferta do referido acordo (fls.110-7).

Ressalta-se que o acordo de não persecução penal não pode ser imposto pelo Judiciário em caso de recusa do Ministério Público. Neste sentido precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe que: 'Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)'. Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação." (HC 2026314-51.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, j. 05.04.20). g.n.

"Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, a acusação procede.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 10-2), auto de exibição e apreensão (fls. 17-8), laudo pericial da arma apreendida (fl. 62-5), relatório de investigação de fls. 79-80, além da prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em solo policial, declarou que (sic) "trabalha como gerente de loja de confecção (roupas), especificamente numa loja situada na Rua General Glicério, Centro de Santo André. Começou esse trabalho agora, na última quinta-feira. Antes era lojista, proprietário de loja, mas perdeu as empresas. Sempre trabalhou com compra e venda de roupas. Quanto à arma que foi apreendida na sua casa, informa que nunca deu um tiro sequer com ela. Faz mais ou menos vinte, vinte um anos, a comprou de um rapaz que trabalhava no shopping de Mauá. Não se lembra do nome do rapaz. Na

época, acredita que tenha pagado cerca de 500 (quinhentos) reais e ela veio exatamente do jeito que está. O motivo da compra foi tê-la para sua segurança pessoal [...]." (fls. 07-8).

Sob o contraditório, admitiu a posse da pistola. Explicou que adquiriu a arma há mais de 17 anos para sua segurança pessoal, tendo em vista que comprou uma chácara em Suzano, local onde estava ocorrendo muitos roubos. A princípio, deixava a arma na chácara, mas como alugou o imóvel, guardou a pistola em sua residência. Não se atentou que a arma tinha numeração raspada (mídia digital).

Os policiais civis, na fase antejudiciária, historiaram que, ao dar cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado, este admitiu que possuía uma arma e indicou o local onde ela estava guardada. Assim sendo, apreenderam embaixo do banco de um veículo desmontado uma pistola Taurus, calibre .380, com numeração raspada, e um carregador municiado. Além disso, encontraram uma espingarda de chumbinho que estava atrás do guarda-roupas do quarto (fls. 03-6).

Em juízo, o policial civil Daniel confirmou que ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do réu, este indicou o local onde estava guardada a pistola e munições apreendidas (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ressalta-se que o laudo pericial (fls. 62-5) atestou que a arma de fogo estava com o número de série suprimido e apta para a realização de disparos.

Assim, descabido o pedido de desclassificação da conduta, uma vez que "o trabalho técnico revelou que a numeração está suprimida. Desse modo, tal circunstância atrelada à ausência de autorização legal subsume-se, plenamente, ao tipo penal descrito no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003" (TJSP, AP nº 0003086-60.2016.8.26.0408, Rel. Des. Cláudia Fonseca Fanucchi, j. 18 de março de 2021).

Note-se que a supressão da numeração era evidente, conforme fotografia de fl.64.

Dessa forma, fartamente comprovadas a autoria e a materialidade.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Ao contrário do sustentado pela acusação, não há indícios de que o réu tenha empunhado a arma para proferir ameaças. Além disso,

eventual ameaça proferida configura crime autônomo e deve ser apurado em autos próprios (fls. 13-4).

No mais, considerando que o acusado indicou aos policiais a localização da arma e admitiu a posse do objeto, reconhece-se a confissão, contudo, a atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras da pena.

Define-se, assim, a condenação em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O valor do dia-multa é o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, no prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária à entidade pública no valor de um salário mínimo, na forma de cestas básicas, em benefício de entidade beneficente, sem prejuízo da multa fixada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma acima especificada, por incursão no inciso IV do parágrafo 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, diante da manifestação ministerial (fl. 78), autorizo o encaminhamento da arma e munições apreendidas (fls. 17-8) ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA